

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BBPSI SDLP
	Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No.12, Ciwaringin, Bogor Tengah, Bogor 16124 Telp (0251) 8323012 Faks (021) 78830206 Email : lspro.pupes.bbpsisdip@gmail.com
	PERJANJIAN SERTIFIKASI

Nomor Perjanjian:

Pada hari ini.....,tanggal.....bulan.....,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

LS Pro BBPSI SDLP Kementerian Pertanian, beralamat di Jalan Jl. Tentara Pelajar No. 12, Bogor, Jawa Barat 16124 yang selanjutnya disebut sebagai LS Pro BBPSI SDLP, dengan ini memberikan Sertifikat Kesesuaian SNI kepada (diisi oleh perusahaan) , beralamat di (diisi oleh perusahaan)..... , yang selanjutnya disebut Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI, untuk lingkup sertifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini, dengan kondisi yang diuraikan pada ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 1

Pengaturan sertifikasi

Ketentuan umum sistem sertifikasi produk sebagaimana diatur dalam Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017, *Sertifikasi Kesesuaian Berbasis SNI*, serta ketentuan standar dan spesifikasi yang dicakup dalam dokumen Sertifikat Kesesuaian SNI, berlaku dalam perjanjian ini.

Pasal 2

Hak dan kewajiban

- 2.1** Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI setuju untuk menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk yang diproduksi dan dipasok olehnya dan telah disertifikasi oleh LS Pro BBPSI SDLP terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang dituliskan dalam dokumen Sertifikat Kesesuaian SNI, sesuai dengan ketentuan umum sertifikasi produk serta aturan khusus yang dinyatakan dalam dokumen Sertifikat Kesesuaian SNI.
- 2.2** Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI setuju bahwa personel yang mewakili LS Pro BBPSI SDLP memiliki akses dan tidak dihalangi untuk mengakses pabrik dan atau fasilitas produksi yang berkaitan dengan produk yang tercakup dalam Sertifikat Kesesuaian SNI, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu selama jam kerja yang normal berlaku pada fasilitas tersebut.
- 2.3** Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI setuju bahwa produk sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Kesesuaian SNI akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang sama dengan contoh atau sampel produk yang telah diperiksa dan diuji serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu oleh LS Pro BBPSI SDLP.
- 2.5.** Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI setuju untuk:
 - (a) Setiap saat memenuhi persyaratan Sertifikat Kesesuaian SNI;

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BBPSI SDLP
	Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No.12, Ciwaringin, Bogor Tengah, Bogor 16124 Telp (0251) 8323012 Faks (021) 78830206 Email : lspro.pupes.bbpsisdlp@gmail.com
PERJANJIAN SERTIFIKASI	

- (b) Hanya mengklaim bahwa produknya telah disertifikasi sesuai dengan ruang lingkup Sertifikat Kesesuaian SNI yang dimilikinya;
- (c) Menerima pengawasan berkala melalui surveilan setiap tahun;
- (d) Tidak menggunakan Sertifikat Kesesuaian SNI dalam suatu cara yang merusak reputasi Sertifikat Kesesuaian SNI, dan tidak diperbolehkan untuk membuat pernyataan yang dipertimbangkan oleh LS Pro BBPSI SDLP Kementerian Pertanian adalah tidak benar, serta harus segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki penggunaan/pernyataan yang tidak benar;
- (e) Dalam hal terjadi pembatalan dan pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI, menghentikan Sertifikat Kesesuaian SNI pada produknya dan mencabut seluruh bahan iklan yang berisikan pengacuan ke Sertifikat Kesesuaian SNI;
- (f) Menjelaskan dalam seluruh kontraknya dengan pelanggan bahwa Sertifikat Kesesuaian SNI yang dimilikinya tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengurangi tanggung jawab kontrak antara Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI dan pelanggannya dalam memasok produk yang konsisten sesuai SNI. Walaupun Sertifikat Kesesuaian SNI merupakan indikasi dari kemampuan Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI, untuk menghasilkan produk yang konsisten sesuai SNI, hal ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan oleh LS Pro BBPSI SDLP bahwa Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI selalu dapat memelihara tingkat unjuk kerja tertentu;

Pasal 3

Survailen

- 3.1** LS Pro BBPSI SDLP melaksanakan survailen setiap tahun untuk mengetahui apakah Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan umum sertifikasi produk dan ketentuan khusus skema sertifikasi produk, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Sertifikat Kesesuaian SNI.
- 3.2** Tidak terlaksananya surveilan setiap tahun akibat keengganan Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI dapat mengakibatkan pembekuan Sertifikat Kesesuaian SNI dan pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI.
- 3.3** LS Pro BBPSI SDLP mengirimkan pemberitahuan tentang surveilan kepada penerima Sertifikat Kesesuaian SNI satu bulan sebelum tanggal survailen.
- 3.4** LS Pro BBPSI SDLP menerbitkan surat peringatan apabila Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu satu bulan terhitung tanggal surat pemberitahuan.
- 3.5** LS Pro BBPSI SDLP menerbitkan surat pembekuan Sertifikat Kesesuaian SNI apabila Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu satu bulan terhitung tanggal surat peringatan.
- 3.6** LS Pro BBPSI SDLP menerbitkan surat pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI berdasarkan hasil rekomendasi Komisi Teknis Sertifikat Kesesuaian SNI dan keputusan Ketua LS Pro BBPSI SDLP apabila Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BBPSI SDLP
	Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No.12, Ciwaringin, Bogor Tengah, Bogor 16124 Telp (0251) 8323012 Faks (021) 78830206 Email : lspro.pupes.bbpsisdlp@gmail.com
	PERJANJIAN SERTIFIKASI

tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu dua bulan terhitung tanggal surat pembekuan.

Pasal 4

Informasi tentang modifikasi dalam produksi

Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI harus menginformasikan kepada LS Pro BBPSI SDLP setiap rencana modifikasi terhadap produk yang dimaksud dalam Sertifikat Kesesuaian SNI, serta terhadap proses produksi dan/atau sistem mutu yang berkaitan dengan produk itu.

Pasal 5

Penanganan Keluhan

Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI harus memelihara rekaman dari semua keluhan pelanggan yang berkaitan dengan produk yang dicakup dalam Sertifikat Kesesuaian SNI dan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai untuk penyelesaian keluhan/pengaduan tersebut. Catatan tersebut tersedia jika diperlukan oleh LS Pro BBPSI SDLP.

Pasal 6

Publisitas

- 6.1** Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI berhak mempublikasikan fakta bahwa dia telah diberi wewenang oleh LS Pro BBPSI SDLP untuk menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI bagi produk yang dimaksud dalam dokumen Sertifikat Kesesuaian SNI.
- 6.2** LS Pro BBPSI SDLP dapat mempublikasikan pemberian, pembatalan dan pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI melalui media umum agar publik dapat mengetahuinya.

Pasal 7

Kerahasiaan

LS Pro BBPSI SDLP bertanggungjawab menjamin agar setiap personelnya menjaga kerahasiaan seluruh informasi milik Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI yang bersifat rahasia dan diketahui oleh personil tersebut sebagai akibat dari hubungan kerja dengan Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI.

Pasal 8

Pembayaran

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BBPSI SDLP
	Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No.12, Ciwaringin, Bogor Tengah, Bogor 16124 Telp (0251) 8323012 Faks (021) 78830206 Email : lspro.pupes.bbpsisdlp@gmail.com
	PERJANJIAN SERTIFIKASI

Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI dikenakan biaya sertifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Modifikasi persyaratan produk

9.1 Apabila ketentuan standar acuan yang tercakup dalam Sertifikat Kesesuaian SNI direvisi, maka LS Pro BBPSI SDLP harus segera memberitahukan Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI melalui surat tercatat (atau ekuivalen), dengan menyebutkan tanggal revisi standar tersebut akan berlaku efektif serta menginformasikan penerima Sertifikat Kesesuaian SNI tentang dampak dari perubahan tersebut terhadap validitas Sertifikat Kesesuaian SNI yang telah diterbitkan oleh LS Pro BBPSI SDLP, termasuk perlunya dilakukan audit suplemen untuk menilai kesesuaian produk yang terkait terhadap revisi standar itu.

9.2 Dalam periode waktu, yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 9.1 diterima, penerima Sertifikat Kesesuaian SNI harus memberitahukan kepada LS Pro BBPSI SDLP dengan surat tercatat (atau ekuivalen) tentang kesiapannya untuk memenuhi revisi standar tersebut.

Jika penerima Sertifikat Kesesuaian SNI mengkonfirmasi pemenuhan terhadap revisi standar yang dimaksud pada 9.1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, dan apabila audit suplemen yang dilakukan oleh LS Pro BBPSI SDLP menunjukkan hasil yang positif, maka Sertifikat Kesesuaian SNI suplemen yang diterbitkan oleh modifikasi terhadap rekaman LS Pro P BBPSI SDLP dapat dilakukan.

9.3 LS Pro BBPSI SDLP dapat membekukan Sertifikat Kesesuaian SNI bagi produk yang terkait dengan revisi standar pada tanggal dimana revisi standar yang dimaksud pada butir 9.1 berlaku secara efektif, apabila:

- a) Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI memberitahukan LS Pro BBPSI SDLP bahwa dia tidak sanggup memenuhi revisi standar yang dimaksud pada butir 9.1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, atau
- b) Konfirmasi dari Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI tentang pemenuhan revisi standar itu melampaui batas waktu dimana revisi standar itu telah berlaku secara efektif, atau
- c) Hasil dari audit suplemen tidak dapat menunjukkan pemenuhan terhadap revisi standar.

Pasal 10

Pembekuan Sertifikat Kesesuaian SNI

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BBPSI SDLP
	Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No.12, Ciwaringin, Bogor Tengah, Bogor 16124 Telp (0251) 8323012 Faks (021) 78830206 Email : lspro.pupes.bbpsisdlp@gmail.com
PERJANJIAN SERTIFIKASI	

Sertifikat Sertifikat Kesesuaian SNI dapat dibekukan untuk jangka waktu tertentu, apabila terjadi hal berikut ini :

- a) Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI melakukan perubahan yang menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan SNI.
- b) Hasil surveilan/pengawasan menunjukkan bahwa kesesuaian produk terhadap ketentuan SNI yang diacu tidak dapat dipertahankan dan ketidaksesuaian yang terjadi tidak dapat diatasi dalam jangka waktu yang ditentukan.
- c) Surveilance/pengawasan tidak dapat dilakukan setelah diberikan surat peringatan.
- d) Penyalahgunaan Sertifikat Kesesuaian SNI yang tidak segera diatasi oleh Produsen dengan melakukan tindakan koreksi/perbaikan yang tepat.
- e) Pengaduan terhadap Produsen penerima Sertifikat Kesesuaian SNI yang dapat dibuktikan penyimpangannya terhadap Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Kesesuaian SNI.
- f) Penyimpangan lainnya terhadap Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Kesesuaian SNI.

Pasal 11

Pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI

11.1 Sertifikat Kesesuaian SNI dapat dicabut apabila terjadi hal berikut ini:

- (a) Tindakan koreksi/perbaikan yang diambil oleh Produsen tidak memadai dalam kasus penangguhan sertifikat .
- (b) Surveilance/pengawasan tidak dapat dilakukan setelah diberikan surat pembekuan Sertifikat Kesesuaian SNI.

11.2 Pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI hanya dapat dilakukan melalui Komite Teknis Sertifikat Kesesuaian SNI.

11.3 Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI dapat mengajukan banding terhadap keputusan LS Pro BBPSI SDLP tentang pencabutan sertifikatnya.

11.4 Setelah pencabutan Sertifikat Kesesuaian SNI, Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI tidak berhak lagi menggunakan Tanda SNI serta harus menarik semua produk yang telah bertanda SNI dari peredaran. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bertanda SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 12

Pembatalan Sertifikat Kesesuaian SNI

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BBPSI SDLP
	Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No.12, Ciwaringin, Bogor Tengah, Bogor 16124 Telp (0251) 8323012 Faks (021) 78830206 Email : lspro.pupes.bbpsisdlp@gmail.com
	PERJANJIAN SERTIFIKASI

- 12.1** Sertifikat Kesesuaian SNI dibatalkan atas permintaan Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI.
- 12.2** Pembatalan Sertifikat Kesesuaian SNI hanya dapat dilakukan melalui Komisi Teknis Sertifikat Kesesuaian SNI.
- 12.3** Setelah pembatalan Sertifikat Kesesuaian SNI, Penerima Sertifikat Kesesuaian SNI tidak berhak lagi menggunakan Sertifikat Kesesuaian SNI serta menarik semua produk yang telah tersertifikasi kesesuaian SNI dari peredaran. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum juga menarik produk yang bersertifikat kesesuaian SNI, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 13

Banding atau perselisihan

Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan oleh LS Pro BBPSI SDLP.

Pasal 14

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA, dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA, dan masing-masing pihak dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan.

Atas nama LS Pro BBPSI SDLP

Atas nama Penerima
Sertifikat Kesesuaian SNI

Tgl.....
Koordinator Program dan Evaluasi

Tgl.....

Materai
Rp 10.000,-

(.....)

(.....)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BBPSI SDLP

Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No.12, Ciwaringin, Bogor Tengah, Bogor 16124
Telp (0251) 8323012 Faks (021) 78830206
Email : lspro.pupes.bbpsisdip@gmail.com

PERJANJIAN SERTIFIKASI